

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4795/2536

นาย อุด ม บุญนา
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฐฎากร มาตรา 22, มาตรา 40 (8), มาตรา 42 (9), มาตรา 89, มาตรา 89 ทวิ
บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

โจทก์ซื้อที่ดินมาในปี 2519 และต่อมาได้แบ่งเป็นแปลงเล็ก ๆ และขายไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2519 โดยโจทก์เป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินในหนังสือสำคัญ กรณีเช่นนี้เป็นการซื้อเพื่อมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเป็นการขายเป็นทางการค้าหรือหากำไร โจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า แม้ในชั้นได้สวนเพื่อตรวจสอบภาษีรายนี้โจทก์ได้ให้ความร่วมมือโดยมอบอำนาจให้ตัวแทนไปให้ถ้อยคำและยอมรับในเรื่องราคาที่ดินแต่โจทก์อ้างว่าได้ขายที่ดินให้ส.ไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่โจทก์เป็นผู้ซื้อที่ดินมาแบ่งขายเอง อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึงไม่มีเหตุอันควรงดหรือลดเงินเพิ่มภาษีเงินได้และเบี้ยปรับภาษีการค้าให้แก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร และให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานประเมินในการตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์เป็นอย่างดี ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.11 เลขที่ ต.6/1020/1/56879 - 56883 แบบแจ้งภาษี

การคำ ภ.ค.80เลขที่ ต.6/1020/3/05120-05124 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2529 และ
เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 58/2531/1 และ 59/2531/1 ลงวันที่18
พฤศจิกายน 2530 ให้งดและลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ

จำเลยให้การว่า โจทก์และนางสุดาตวงต่างเป็นผู้ประกอบการค้า
อสังหาริมทรัพย์โดยรวมโครงการเดียวกัน แต่ได้ทำหลักฐานแยกเป็นโจทก์คำที่ดิน
และนางสุดาตวงคำบ้านจัดสรร จึงต่างมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนการค้าและเสียภาษีการ
ค้าจากรายรับการขายที่ดินและขายบ้านเป็นรายเดือน และรายรับนั้นเป็นเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 50(8) ซึ่งต้องนำไปรวมเงินได้อื่นเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย โจทก์
มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีอากรตามกฎหมายทั้งในชั้นตรวจสอบและชั้น
พิจารณาอุทธรณ์ โจทก์มิได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของจำเลยแต่อย่างใดจึงไม่มี
เหตุสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อ ปี 2519โจทก์ได้ซื้อที่ดิน
หลายแปลงเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ โดยที่ดินดังกล่าวติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน ต่อมาได้มี
การแบ่งเป็นแปลงย่อยถึง 70 แปลงเศษและได้ขายที่ดินไปพร้อมกับบ้านที่ปลูกสร้าง
ในที่ดิน เฉพาะบ้านนางสุดาตวงพีโจทก์เป็นผู้ปลูกสำหรับที่ดินโจทก์ได้มอบอำนาจให้
บุคคลอื่นไปทำการขาย เจ้าพนักงานที่ดินได้ส่งหลักฐานการขายที่ดินให้เจ้าพนักงาน
ของจำเลย เจ้าพนักงานของจำเลยได้ทำการตรวจสอบภาษีโจทก์มอบอำนาจให้นาย
ภิรม รจนานนท์ ไปให้ถ้อยคำแทนและในการตรวจสอบได้สวนโจทก์ยอมรับราคาที่ดิน
ที่ขายไป เจ้าพนักงานจำเลยเห็นว่ากรณีเช่นนี้โจทก์เป็นผู้มีเงินได้จากการขายที่ดิน
อันจะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าจากการขายที่ดิน จึงได้ประเมินภาษีเงินได้

และภาษีการค้าที่ดิน ตั้งแต่ปี 2519-2523 โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์โจทก์ และวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้ขายที่ดินให้นางสุดา
ดวง เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินมาในปี 2519 และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นแปลงเล็ก ๆ และขาย
ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2519 โดยโจทก์เป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินในหนังสือสำคัญ
กรณีเช่นนี้เป็นการซื้อที่ดินเพื่่มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร และเป็นการขายเป็นทาง
ค้าหรือหากำไรโจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า ส่วนปัญหาว่า
มีเหตุควรลดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับหรือไม่นั้น แม้ในชั้นไต่สวนเพื่อตรวจสอบ
ภาษีรายนี้โจทก์ได้ให้ความร่วมมือโดยมอบอำนาจให้ตัวแทนไปให้ถ้อยคำและยอมรับ
ในเรื่องราคาที่ดิน แต่โจทก์อ้างว่าได้ขายที่ดินให้นางสุดาดวงไปแล้ว ทั้ง ๆ ที่โจทก์
เป็นผู้ซื้อที่ดินมาแบ่งขายเอง อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษี จึงไม่มีเหตุอันควรลดหรือลดเงินเพิ่มภาษีเงินได้และเบี้ยปรับภาษีการค้าให้
แก่โจทก์

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-สุนพ กิริติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ